

audience: 企业法务、诉讼律师、消费者维权从业者、市场监管人员  
消费者权益保护法诉讼研究与案例分析报告 版本：v1.1 日期：2026年6月20日  
文档类型：专题研究报告（含诉讼实务指引） 核心法律依据：《中华人民共和国消费者权益保护法》（2013年修正版，现行有效）、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（国务院令778号，2024年7月1日施行）、《中华人民共和国民法典》（2021年施行）、《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）、《中华人民共和国电子商务法》（2019年施行）、《中华人民共和国产品质量法》（2018年修正）、《中华人民共和国广告法》（2021年修正）、《中华人民共和国个人信息保护法》（2021年施行）、《最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2024年8月22日施行）、《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕4号，2025年5月1日施行）、《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的解释（一）》（法释〔2022〕8号）<

## 目录

# 第一章 消费者权益保护法律体系概述

## 1.1 立法沿革与演变

### 1.1.1 立法背景与总体脉络

《中华人民共和国消费者权益保护法》（以下简称“《消法》”或“消保法”）是中国保护消费者合法权益的基础性法律。自1993年颁布以来，该法经历了2009年技术性修正、2013年重大修订两次重要变革，条文从最初的55条扩展至63条，规制范围从传统商品买卖延伸至网络消费、预付式消费、大数据杀熟等新兴领域，体现了中国消费者保护法治建设从“权益宣示”向“制度精准”的转型。<

《消法》的立法演变可划分为四个阶段：<

| 阶段  | 时间节点        | 立法机关             | 条文数量      | 核心变化           |
|-----|-------------|------------------|-----------|----------------|
| 创制期 | 1993年10月31日 | 第八届全国人大常委会第四次会议  | 55条       | 首次立法，确立九项消费者权利 |
| 微调期 | 2009年8月27日  | 第十一届全国人大常委会第十次会议 | 55条（局部修正） | 技术性、文字性调整      |

| 阶段    | 时间节点        | 立法机关             | 条文数量    | 核心变化                           |
|-------|-------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 重构期   | 2013年10月25日 | 第十二届全国人大常委会第五次会议 | 63条     | 新增网购七日无理由退货、惩罚性赔偿、个人信息保护、平台责任等 |
| 配套完善期 | 2024年7月1日   | 国务院（实施条例）        | 53条（条例） | 细化经营者义务，规制大数据杀熟、自动续费、直播带货等     |

1.1.2 1993年原版：市场经济初期的奠基性立法

1993年《消法》是在中国确立社会主义市场经济体制的背景下诞生的。此前，消费者权益保护主要依靠《民法通则》《产品质量法》等零散法律规定，缺乏系统性的消费者保护制度。该法作为中国第一部专门保护消费者权益的法律，具有里程碑意义。其主要特征包括：<

- 1 九项权利体系：首次系统确立了消费者的安全保障权、知情权、自主选择权、公平交易权、求偿权、结社权、获得知识权、受尊重权、监督权九项基本权利，构成了中国消费者权利保护的"权利宣言"。
- 2 经营者义务框架：对应消费者权利，设定了经营者的信息披露、质量担保、出具凭证等义务，形成权利义务对应的制度结构。
- 3 争议解决机制：设立了协商、调解、申诉、仲裁、诉讼五种争议解决途径，建立了行政调解与司法救济并行的双轨制。
- 4 惩罚性赔偿雏形：第49条首次引入"退一赔一"的惩罚性赔偿制度（经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的一倍），这是中国民事法律中首次确立惩罚性赔偿制度，具有开创性意义。
- 5 时代局限：该法制定于互联网经济尚未兴起的年代，未涉及网络消费、远程购物等问题；惩罚性赔偿力度有限（仅一倍）；缺乏个人信息保护制度。

1.1.3 2009年修正：技术性微调

2009年8月27日，第十一届全国人大常委会第十次会议通过《关于修改部分法律的决定》，对《消法》进行第一次修正。此次修正内容有限，主要为文字性和技术性调整（如将"治安管理处罚条例"的引用更新为"治安管理处罚法"），未涉及制度性变革。此次修正的意义在于维持法律的时效性，为后续大幅修订预留制度空间。<

1.1.4 2013年修订：回应互联网经济的首次重大转型

2013年10月25日，第十二届全国人大常委会第五次会议对《消法》进行第二次修正，自2014年3月15日起施行。此次修订是消法颁布二十年后的首次全面修订，核心变化体现在以下方面：<

(1) 网购七日无理由退货制度（第25条）<

这是2013年修订最具标志性的制度创新。第25条规定，经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由。同时设定四类除外情形：消费者定作的、鲜活易腐的、在线下载或拆封的数字化商品、交付的报纸期刊。这一制度赋予消费者网购"后悔权"，回应了远程购物中消费者无法实际接触商品的信息不对称问题。<

(2) 惩罚性赔偿升级（第55条）<

将原"退一赔一"升级为"退一赔三"：经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。同时新增第二款：经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。<

(3) 个人信息保护（第14条、第29条）<

首次在消法中确立消费者个人信息保护制度。第14条新增消费者"享有个人信息依法得到保护的权利"；第29条规定经营者收集、使用消费者个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。<

(4) 网络交易平台责任（第44条）<

新增网络交易平台提供者的责任规则：消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。平台不能提供销售者真实名称、地址和有效联系方式的，消费者也可以向平台要求赔偿（先行赔偿义务）。平台明知或应知销售者利用其平台侵害消费者权益，未采取必要措施的，依法承担连带责任。<

(5) 格式条款规制（第26条）<

新增格式条款规制条款：经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定。含有此类内容的格式条款无效。<

(6) 消费公益诉讼（第47条）<

首次确立消费民事公益诉讼制度：对侵害众多消费者合法权益的行为，中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会，可以向人民法院提起诉讼。<

### 1.1.5 2024年《实施条例》：配套制度的全面细化

2024年3月15日，国务院签署第778号令公布《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》（以下简称"《实施条例》"），自2024年7月1日起施行。该条例共七章五十三条，是消法颁布三十年来首部配套行政法规，核心亮点包括：<

(1) 禁止大数据杀熟（第9条第2款）<

经营者不得在消费者不知情的情况下，对同一商品或者服务在同等交易条件下设置不同的价格或者收费标准。这是中国行政法规层面首次明确禁止"大数据杀熟"行为。<

(2) 整治自动续费陷阱（第10条第2款）<

经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。<

(3) 免费提供商品不免责（第7条第2款）<

经营者以奖励、赠送、试用等形式向消费者免费提供商品或者服务的，应当保证商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。免费不等于免责。<

(4) 直播带货责任明确（第14条）<

经营者通过网络直播等方式提供商品或者服务的，应当依法履行消费者权益保护相关义务。直播营销平台经营者应当建立健全消费者权益保护制度，明确消费争议解决机制。直播间运营者、直播营销人员发布的直播内容构成商业广告的，应当依照《广告法》履行相应义务。<

(5) 预付式消费规制（第21—22条）<

经营者收取预付款后，应当按照约定提供商品或者服务。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款。经营者出现重大经营风险，可能影响提供商品或者服务的，应当停止收取预付款。<

(6) 差异化营销须保障知情权（第9条第1款）<

经营者应当采用通俗易懂的方式，真实、全面地向消费者提供商品或者服务相关信息，不得通过虚假或者引人误解的宣传形式误导消费者。<

### 1.1.6 司法解释的重大突破

除法律法规外，近年来最高人民法院密集出台与消费者权益保护相关的司法解释，构成了消法实施的重要补充：<

(1) 《关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2024年8月22日施行）<

该解释明确了"知假买假"的裁判规则：在合理生活消费需要范围内支持惩罚性赔偿请求，超出部分不予支持。这一规则既保护消费者合法权益，又规制滥用索赔权的行为。<

(2) 《关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕4号，2025年5月1日施行）<

该解释针对预付式消费领域的"卷款跑路""霸王条款""收款不退"等突出问题，明确了消费者的合同解除权、退款请求权，以及经营者单方设定的"概不退费"等不合理格式条款可被认定无效。<

## 1.2 法律体系结构

《消法》共八章六十三条，体系结构如下：<

| 章节                | 内容             | 条文      | 核心制度                     |
|-------------------|----------------|---------|--------------------------|
| 第一章 总则            | 立法宗旨、适用范围、基本原则 | 第1—6条   | 自愿、平等、公平、诚实信用            |
| 第二章 消费者的权利        | 九项基本权利         | 第7—15条  | 安全保障权至监督权                |
| 第三章 经营者的义务        | 各类经营行为规范       | 第16—29条 | 信息披露、质量担保、退货、格式条款、个人信息保护 |
| 第四章 国家对消费者合法权益的保护 | 行政保护、司法保护      | 第30—34条 | 市场监管、消费教育、司法救济           |
| 第五章 消费者组织         | 消协职能           | 第35—37条 | 消费维权、公益诉讼                |
| 第六章 争议的解决         | 争议解决途径         | 第38—40条 | 协商、调解、申诉、仲裁、诉讼           |
| 第七章 法律责任          | 民事、行政、刑事责任     | 第41—61条 | 惩罚性赔偿、行政处罚               |
| 第八章 附则            | 农业生产资料参照适用     | 第62—63条 | 农民购买农资参照执行               |

## 1.3 法规与司法解释体系

消费者权益保护的法律体系呈"法律—行政法规—司法解释—部门规章—地方性法规"的层级结构：<

- 核心法律： - 《中华人民共和国消费者权益保护法》（2013年修正） -  
《中华人民共和国民法典》（2021年施行）——合同编、侵权责任编 -  
《中华人民共和国食品安全法》（2021年修正）——第148条十倍赔偿 -  
《中华人民共和国电子商务法》（2019年施行）——平台责任 -  
《中华人民共和国产品质量法》（2018年修正） - 《中华人民共和国广告法》（2021年修正）<
- 行政法规： - 《消费者权益保护法实施条例》（国务院令 第778号，2024年7月1日施行） -  
《网络交易监督管理办法》（市场监管总局令 第37号，2021年5月1日施行）<
- 司法解释： - 《最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2024年8月22日施行） - 《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2025〕4号，2025年5月1日施行） - 《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的解释（一）》（法释〔2022〕8号，2022年3月15日施行） - 《最高人民法院关于审理侵害信息网络传播权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2012〕20号） -  
《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》<
- 部门规章： - 《网络购买商品七日无理由退货指引》（工商消字〔2017〕27号） -  
《侵害消费者权益行为处罚办法》（工商总局令 第73号） -

## 1.4 与其他法律的关系

### 1.4.1 与《民法典》的关系

《消法》是特别法，《民法典》是一般法。在消费者权益保护领域，优先适用《消法》；《消法》未规定的事项，适用《民法典》合同编、侵权责任编的规定。具体而言：<

- 合同关系：消费者与经营者之间的买卖合同、服务合同关系，适用《民法典》合同编的一般规则（如合同的成立、效力、履行、违约责任等），但《消法》有特别规定的（如七日无理由退货、格式条款规制等）优先适用《消法》。
- 侵权关系：经营者侵害消费者人身、财产权益的，适用《民法典》侵权责任编的一般规则（如过错责任、无过错责任、损害赔偿等），但《消法》有特别规定的（如惩罚性赔偿）优先适用《消法》。
- 请求权竞合：经营者的行为同时构成违约和侵权的，消费者有权选择依据合同关系或侵权关系主张权利（参照《民法典》第186条）。

### 1.4.2 与《食品安全法》的关系

《食品安全法》第148条规定了食品领域的“退一赔十”制度，这是《消法》第55条“退一赔三”的特别规定。在食品安全领域，优先适用《食品安全法》的十倍赔偿规则。根据2024年最高法司法解释，食品领域的惩罚性赔偿不以消费者实际损害为前提，即使食品未造成实际人身损害，消费者仍可主张十倍赔偿。<

### 1.4.3 与《电子商务法》的关系

《电子商务法》对网络交易平台的责任义务作出了更细致的规定，与《消法》第44条形成规制交叉。两者关系为：<

- 平台责任：《消法》第44条规定了平台的先行赔偿义务和连带责任；《电子商务法》第38条进一步规定了平台对关系消费者生命健康的商品或服务的资质审核义务和安全保障义务。
- 信息披露：《电子商务法》对平台内经营者的信息披露义务作出了更详细的规定，补充了《消法》第20条的概括性要求。
- 格式条款：《消法》第26条的格式条款规制规则适用于电子商务领域，但《电子商务法》对搜索结果、用户评价等信息披露有更具体的要求。

## 1.5 行政执法与司法双轨制

中国消费者权益保护实行行政执法与司法救济双轨制：<

行政执法： - 主体：县级以上市场监督管理部门 - 职权：监督检查、行政处罚、消费调解 - 特点：效率高、成本低、覆盖面广，但赔偿力度有限 - 依据：《消法》第56条规定的行政处罚措施（责令改正、警告、没收违法所得、罚款、责令停业整顿、吊销营业执照等）<

司法救济： - 主体：人民法院 - 类型：民事诉讼（含消费公益诉讼）、刑事制裁 - 特点：赔偿力度大（可主张惩罚性赔偿）、程序严谨、具有终局性 - 依据：《消法》第55条惩罚性赔偿、《食品安全法》第148条十倍赔偿、《民法典》损害赔偿等<

争议解决五条路径（第39条）： 1. 与经营者协商和解 2. 请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解 3. 向有关行政部门投诉 4. 根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁 5. 向人民法院提起诉讼<

## 1.6 国际比较

| 维度    | 中国               | 美国                 | 欧盟              | 日本             |
|-------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 立法模式  | 特别法模式            | 联邦贸易委员会法+各州消费者保护法  | 消费者保护指令（指令转化模式） | 消费者合同法+特定商品交易法 |
| 惩罚性赔偿 | 三倍（消法）/十倍（食品安全）  | 惩罚性赔偿（各州标准不一，可达数倍） | 一般不支持惩罚性赔偿      | 不支持惩罚性赔偿       |
| 冷静期   | 七日无理由退货（网购等远程交易） | 三日冷静期（特定上门销售）      | 14日撤回权（远程交易）    | 8日冷静期（特定访问销售）  |
| 公益诉讼  | 消协可提起民事公益诉讼      | 集团诉讼（class action） | 集体救济指令          | 特定适格消费者团体可提起   |
| 平台责任  | 先行赔偿+连带责任        | 可能有间接侵权责任          | 平台主体责任          | 平台信息披露义务       |

中国消费者权益保护制度在惩罚性赔偿力度（食品安全十倍）和公益诉讼制度方面具有特色，但在冷静期适用范围（仅限远程交易）和集团诉讼制度方面仍有发展空间。<

## 第二章 消费者的权利体系

### 2.1 安全保障权（第7条）

法条原文：<

消费者在购买、使用商品和接受服务时享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务，符合保障人身、财产安全的要求。

权利内涵：<

安全保障权是消费者最基本的权利，是其他一切权利的前提。该权利包含两个层面：<

- 1 人身安全权：消费者在购买、使用商品或接受服务过程中，其生命健康不受侵害的权利。包括不被商品本身（如缺陷产品）伤害，也不被经营场所的设施（如地面湿滑）伤害。
- 2 财产安全权：消费者的财产不受商品或服务缺陷侵害的权利。注意此处"财产安全"指的是因商品或服务缺陷导致的财产损失，不包括纯粹的交易损失。

司法实践要点：<

## 2.2 知情权（第8条）

法条原文：<

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。消费者有权根据商品或者服务的不同情况，要求经营者提供商品的价格、产地、生产者、用途、性能、规格、等级、主要成份、生产日期、有效期限、检验合格证明、使用方法说明书、售后服务，或者服务的内容、规格、费用等有关情况。

权利内涵：<

知情权是消费者作出理性消费决策的基础。该权利要求经营者向消费者提供真实、全面、准确的商品或服务信息，不得虚假宣传、隐瞒真相或引人误解。<

典型侵权情形： - 虚假宣传（夸大功效、虚构成分等） -  
隐瞒重要信息（隐瞒产品缺陷、过期事实等） - 误导性标价（标低价吸引但实际高价结算） -  
大数据杀熟（《实施条例》第9条第2款：同等条件不同价格）<

## 2.3 自主选择权（第9条）

法条原文：<

消费者享有自主选择商品或者服务的权利。消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。

权利内涵：<

自主选择权的核心是"自愿交易"——消费者有权决定买不买、买什么、向谁买，不受强制交易。<



典型侵权情形： - 搭售（强制购买不需要的商品或服务） -  
绑定销售（《实施条例》第15条禁止强制捆绑） -  
自动续费未显著提醒（《实施条例》第10条第2款） -  
最低消费限制（餐饮等行业的“最低消费”规则） <

## 2.4 公平交易权（第10条）

法条原文：<

消费者享有公平交易的权利。消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量正确等公平交易条件，有权拒绝经营者的强制交易行为。

权利内涵：<

公平交易权要求交易条件公平合理，包括质量保障、价格合理、计量正确三个维度，以及不受强制交易。<

典型侵权情形： - 格式条款侵权（“概不退换”“最终解释权”等） - 价格欺诈（虚假打折、虚构原价） - 缺斤短两（计量不准确） - 强制交易（强制交易、强制搭售） <

## 2.5 求偿权（第11条）

法条原文：<

消费者因购买、使用商品或者接受服务时受到人身、财产损害的，享有依法获得赔偿的权利。

权利内涵：<

求偿权是消费者在权益受损时获得救济的权利。该权利的实现路径包括： -  
违约责任之诉（基于合同关系） - 侵权责任之诉（基于侵权关系） - 产品责任之诉（针对缺陷产品）  
- 惩罚性赔偿之诉（针对欺诈行为或明知缺陷仍提供） <

## 2.6 结社权（第12条）

法条原文：<

消费者享有依法成立维护自身合法权益的社会组织的权利。

消费者享有依法成立维护自身合法权益的社会组织的权利。中国消费者协会及各省级消协是依法成立的消费者组织，承担消费维权、消费教育、消费指导等职能。<

## 2.7 获得知识权（第13条）

法条原文：<

消费者享有获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利。

消费者享有获得有关消费和消费者权益保护方面的知识的权利。这要求国家、社会、经营者承担消费教育义务。<

## 2.8 受尊重权（第14条）

法条原文：<

消费者在购买、使用商品和接受服务时，享有人格尊严、民族风俗习惯得到尊重的权利，享有个人信息依法得到保护的权利。

权利内涵：<

受尊重权包含两个维度：1. 人格尊严与民族风俗习惯尊重权：经营者不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由（《消法》第27条明确禁止）。2. 个人信息保护权：消费者在消费活动中产生的个人信息受法律保护。经营者收集、使用消费者个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，经消费者同意（第29条）。<

《实施条例》的补充：

第10条：经营者收集消费者个人信息应当明示目的、方式和范围，并经消费者同意。

第11条：经营者不得过度收集消费者个人信息，不得利用消费者个人信息进行不正当竞争。<

## 2.9 监督权（第15条）

法条原文：<

消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为，有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。

消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为，有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。<

## 2.10 个人信息保护权（第14条、第29条）

2013年修订新增的个人信息保护权是数字化时代消费者保护的重要制度。该权利与《个人信息保护法》（2021年施行）形成衔接，共同构成消费者个人信息保护的法律基础。<

经营者义务：- 收集、使用个人信息应遵循合法、正当、必要原则 -  
明示收集、使用信息的目的、方式和范围 - 经消费者同意 - 不得泄露、篡改、丢失消费者个人信息 -

不得未经同意向他人提供消费者个人信息 - 确保信息安全，防止泄露、丢失<

救济途径： - 依据《消法》第55条主张惩罚性赔偿（如经营者利用个人信息进行欺诈） -  
依据《个人信息保护法》主张损害赔偿 - 向网信部门投诉举报<

## 第三章 经营者的义务体系

### 3.1 安全保障义务（第18条）

法条要点： 经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及人身、财产安全的商品和服务，应当向消费者作出真实的说明和明确的警示，并说明和标明正确使用商品或者接受服务的方法以及防止危害发生的方法。宾馆、商场、餐馆、银行、机场、车站、港口、影剧院等经营场所的经营者，应当对消费者尽到安全保障义务。<

《实施条例》补充（第7条）： - 免费提供商品或服务的，也须保证安全 -  
经营场所及设施须符合安全要求，采取必要防护措施，设置警示标识 -  
消费者在经营场所遇险时，经营者应给予及时、必要的救助<

司法实践要点： - 安全保障义务的边界：经营者仅在其控制范围内承担合理限度的安全保障义务，不能要求其承担无限责任。 -

违反安全保障义务的侵权责任适用过错责任（《民法典》第1198条）。 -  
如果损害由第三人造成，经营者仅在未尽到安全保障义务的范围内承担补充责任。<

### 3.2 真实信息披露义务（第20条）

经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息，应当真实、全面，不得作虚假或者引人误解的宣传。<

《实施条例》补充（第9条）： - 经营者应采用通俗易懂的方式真实、全面地提供信息 -  
不得在消费者不知情的情况下对同一商品或服务设置不同价格（禁止大数据杀熟）<

### 3.3 标明真实名称与标记义务（第21条）

经营者应当标明其真实名称和标记。租赁他人柜台或者场地的经营者，应当标明其真实名称和标记。<

网络交易的特殊规则： - 网络交易平台应标明平台内经营者的真实名称和标记 -  
《电子商务法》第15条要求平台内经营者公示营业执照信息<

### 3.4 明码标价义务（第22条）

经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据；消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。<

注意：明码标价不仅是消法义务，也是《价格法》第42条的法定义务。违反明码标价规定的，由价格主管部门依法处罚。<

### 3.5 出具凭证义务（第22条）

经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据。消费者索要的，经营者必须出具。<

实务要点： - 发票、收据、小票等均属于购货凭证 - 电子凭证与纸质凭证具有同等法律效力 - 凭证是消费者维权的关键证据，经营者不得拒绝出具<

### 3.6 质量担保义务（第23条—第24条）

第23条：经营者应当保证在正常使用商品或者接受服务的情况下其提供的商品或者服务应当具有的质量、性能、用途和有效期限；但消费者在购买该商品或者接受该服务前已经知道其存在瑕疵，且存在该瑕疵不违反法律强制性规定的除外。<

第24条（三包义务）：经营者提供的商品或者服务不符合质量要求的，消费者可以依照国家规定、当事人约定退货，或者要求经营者履行更换、修理等义务。没有国家规定和当事人约定的，消费者可以自收到商品之日起七日内退货；七日后符合法定解除合同条件的，消费者可以及时退货，不符合法定解除合同条件的，可以要求经营者履行更换、修理等义务。<

三包制度的核心要素： -

适用范围：国家规定实行三包的商品目录内的商品，以及经营者承诺三包的商品 -

三包期限：自开具发票之日起计算 - 退货条件：性能故障，经两次修理仍不能正常使用等 -

费用承担：三包期内由经营者承担运输等合理费用<

### 3.7 七日无理由退货义务（第25条）

法条原文：<

经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：（一）消费者定作的；（二）鲜活易腐的；（三）在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；（四）交付的报纸、期刊。除前款所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。

实务要点： - 仅适用于远程交易（网络、电视、电话、邮购），不适用于实体店购物 -  
退货时限：自收到商品之日起七日内（以签收日为准） -  
退货条件：无需说明理由，但商品应当完好（不影响二次销售） -  
退货费用：退回商品的运费由消费者承担（另有约定的除外） -  
退款时限：经营者应当自收到退回商品之日起七日内退还消费者支付的商品价款<

### 3.8 不得格式条款侵权义务（第26条）

法条原文：<

经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明。经营者不得以格式条款、通知、声明、店堂告示等方式，作出排除或者限制消费者权利、减轻或者免除经营者责任、加重消费者责任等对消费者不公平、不合理的规定，不得利用格式条款并借助技术手段强制交易。格式条款、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。

常见无效格式条款： - "最终解释权归本公司所有" - "商品售出概不退换" - "打折商品不予退换" -  
"本卡过期作废，不予退款" - "保管物品丢失，最高赔偿额为消费金额的XX倍" -  
"本次活动最终解释权归商家所有"<

《民法典》格式条款规则的补充（第496—498条）：<

《民法典》对格式条款的规制更为系统，与《消法》第26条形成互补关系：<

- 第496条（格式条款的订立规则）：经营者作为提供格式条款的一方，应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。经营者未履行提示或者说明义务，致使消费者没有注意或者理解相关条款的，消费者可以主张该条款不成为合同的内容。
- 第497条（格式条款无效情形）：格式条款存在《民法典》第506条规定的无效情形（如造成对方人身损害、因故意或重大过失造成对方财产损失的免责条款无效），或提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利的，该条款无效。
- 第498条（格式条款的解释规则）：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

《消法》第26条与《民法典》第496—498条的关系： -

《消法》第26条侧重于消费者保护领域的特殊规则（如显著提示义务、强制交易禁止） -

《民法典》第496—498条提供了一般法层面的格式条款规制框架 -

两法规定不一致时，优先适用《消法》（特别法优先原则） -

实务中应同时引用两法规定，增强论证力度<

### 3.9 不得侵犯消费者人身自由义务（第27条）

经营者不得对消费者进行侮辱、诽谤，不得搜查消费者的身体及其携带的物品，不得侵犯消费者的人身自由。<

典型案例：超市怀疑顾客偷窃而搜查顾客身体或物品的，构成对消费者人身自由和人格尊严的侵犯，应承担侵权责任。<

### 3.10 个人信息保护义务（第29条）

经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。<

与《个人信息保护法》的衔接： - 《消法》第29条是框架性规定，《个人信息保护法》是详细规则 - 经营者违反个人信息保护义务的，可能同时违反《消法》和《个人信息保护法》 - 消费者可依据《个人信息保护法》第69条主张损害赔偿（过错推定责任）<

### 3.11 预付式消费义务（《实施条例》第21—22条）

《实施条例》第21条：经营者收取预付款后，应当按照约定提供商品或者服务。不得降低商品或者服务质量，不得任意涨价。<

《实施条例》第22条：经营者未按照约定提供商品或者服务的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款。经营者出现重大经营风险，可能影响其按照约定提供商品或者服务的，应当停止收取预付款。<

2025年最高法院司法解释（法释〔2025〕4号）核心规则： -

消费者在经营者迁店、转店、无法正常服务等情形下享有合同解除权和退款请求权 -

经营者单方设定的“概不退费”等不合理格式条款可被认定无效 -

经营者未经消费者同意擅自转让合同义务的，转让无效 -

经营者“卷款跑路”可能构成欺诈，消费者可主张惩罚性赔偿<

### 3.12 网络消费特殊义务（《实施条例》第9—15条）

（1）禁止大数据杀熟（第9条第2款） 经营者不得在消费者不知情的情况下，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同的价格或收费标准。<

（2）自动续费显著提醒（第10条第2款） 经营者采取自动展期、自动续费等方式提供服务的，应当在消费者接受服务前和自动展期、自动续费等日期前，以显著方式提请消费者注意。<

(3) 直播带货责任（第14条）  
-  
经营者通过网络直播提供商品或服务的，应依法履行消费者权益保护义务  
-  
直播营销平台应建立消费者权益保护制度和争议解决机制  
-  
直播内容构成商业广告的，应依照《广告法》履行相应义务<

(4) 不得强制捆绑（第15条）  
经营者不得通过格式条款、技术手段等方式，强制消费者购买商品或者接受服务。<

## 第四章 法律责任体系

### 4.1 民事责任体系总览

《消法》规定的民事责任体系呈"补偿性赔偿+惩罚性赔偿"的双层结构：<

| 责任类型        | 法律依据                   | 适用条件                | 赔偿标准                |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 补偿性赔偿（违约）   | 《民法典》合同编+《消法》第24条      | 经营者违约               | 实际损失+可预见利益损失        |
| 补偿性赔偿（侵权）   | 《民法典》侵权责任编+《消法》第41—42条 | 经营者侵权致害             | 实际损失（人身+财产）         |
| 惩罚性赔偿（欺诈）   | 《消法》第55条第1款            | 经营者欺诈               | 商品价款或服务费用的三倍，最低500元 |
| 惩罚性赔偿（严重缺陷） | 《消法》第55条第2款            | 明知缺陷仍提供，致人死亡或健康严重损害 | 所受损失二倍以下            |
| 食品安全十倍赔偿    | 《食品安全法》第148条           | 食品不符合安全标准           | 价款十倍或损失三倍，最低1000元   |

### 4.2 违约责任与侵权责任竞合

经营者的行为同时构成违约和侵权的，消费者可根据《民法典》第186条选择其中一种主张权利。<  
选择策略：  
- 选择违约之诉：无需证明经营者过错，但不能主张精神损害赔偿。  
- 选择侵权之诉：需证明经营者过错，但可主张精神损害赔偿和惩罚性赔偿。  
- 在消费者维权诉讼中，多数案件选择侵权之诉以主张惩罚性赔偿。<

### 4.3 惩罚性赔偿制度（第55条）

#### 4.3.1 欺诈行为的惩罚性赔偿（第55条第1款）

法条原文：<

经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。

构成要件： 1. 经营者实施了欺诈行为（故意告知虚假情况或故意隐瞒真实情况） 2. 消费者因欺诈陷入错误认识 3. 消费者基于错误认识作出意思表示（购买商品或接受服务） 4. 经营者主观上有欺诈故意<

赔偿计算： - 基数：消费者购买商品的价款或接受服务的费用 - 倍数：三倍 - 最低限额：500元<

"欺诈行为"的认定标准： - 虚假宣传（如虚构商品功效、虚构成分、伪造产地等） - 以次充好、以假充真 - 销售明知是不符合安全标准的商品 - 隐瞒商品缺陷或瑕疵 - 虚假标价、虚假打折 - 医疗美容机构无资质实施手术<

#### 4.3.2 严重缺陷的惩罚性赔偿（第55条第2款）

法条原文（2013年修正版）：<

经营者明知商品或者服务存在缺陷，仍然向消费者提供，造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的，受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失，并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。

条文说明： 此处"第四十九条、第五十一条"系2013年修订后的条文编号，分别对应人身损害赔偿计算规则和精神损害赔偿规则。<

构成要件： 1. 经营者明知商品或服务存在缺陷 2. 经营者仍然向消费者提供 3. 造成消费者或者其他受害人死亡或健康严重损害<

赔偿计算： - 基数：消费者实际损失（包括医疗费、护理费、误工费、残疾赔偿金、死亡赔偿金等） - 倍数：二倍以下（法院酌情确定） - 存在争议：如经营者行为同时构成欺诈和明知缺陷，消费者可分别依据第1款和第2款主张赔偿，但法院可能基于损害填平原则进行审查，能否同时获得三倍和二倍以下赔偿存在争议<

#### 4.4 食品安全十倍赔偿（《食品安全法》第148条）

法条原文：<

生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品，消费者除要求赔偿损失外，还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金；增加赔偿的金额不足一千元的，为一千元。但是，食品的标签、说明书存在不影响食品安全且不会对消费者造成误导的瑕疵的除外。



核心规则： - 基数：食品价款（十倍）或消费者损失（三倍），消费者可选择较高者 -  
最低限额：1000元 -  
首负责制：消费者可向生产者或经营者任一方主张赔偿，接到诉求的一方应先行赔付，不得推诿 -  
微小瑕疵除外：标签、说明书存在不影响食品安全且不会误导消费者的瑕疵的，不适用十倍赔偿 - 2  
024年最高法司法解释进一步细化：对标签瑕疵的认定，应结合食品标签瑕疵是否影响食品安全、是  
否对消费者造成误导进行综合判断<  
与《消法》第55条的关系： - 食品安全领域，第148条是特别规定，优先于《消法》第55条适用 -  
消费者可选择适用对自己更有利的条款 - 但不得重复适用（不能同时主张十倍和三倍）<

## 4.5 预付式消费责任（《消法》第53条）

法条原文：<

经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照  
消费者的要求履行约定或者退回预付款；并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费  
用。

2025年最高法司法解释的补充规则： -

经营者迁店、转店导致消费者无法正常接受服务的，消费者有权解除合同 -

经营者单方设定“概不退费”“过期作废”等格式条款无效 -

经营者未经消费者同意擅自转让合同义务的，转让无效 -

消费者退费的，经营者应在合理期限内退还预付款余额<

## 4.6 网络平台责任（第44条）

法条原文：<

消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者  
服务者要求赔偿。网络交易平台提供者不能提供销售者或者服务者的真实名称、地址和有效联  
系方式的，消费者也可以向网络交易平台提供者要求赔偿；网络交易平台提供者赔偿后，有权  
向销售者或者服务者追偿。网络交易平台提供者明知或者应知销售者或者服务者利用其平台侵  
害消费者合法权益，未采取必要措施的，依法与该销售者或者服务者承担连带责任。

平台责任的三层结构： 1.

第一层：信息披露义务——平台应提供销售者真实名称、地址和有效联系方式 2.

第二层：先行赔偿义务——平台不能提供上述信息的，应先行赔偿，再向销售者追偿 3.

第三层：连带责任——平台明知或应知销售者侵权而未采取必要措施的，承担连带责任<

《电子商务法》第38条的补充： - 平台对关系消费者生命健康的商品或服务，未对平台内经营者资  
质进行审核（如食品经营许可证），或未履行安全保障义务，造成消费者损害的，承担连带责任<

## 4.7 行政责任

《消法》第56条规定了经营者侵害消费者权益的行政处罚措施： - 责令改正 - 警告 - 没收违法所得 - 处违法所得一倍以上十倍以下罚款 - 没有违法所得的，处五十万元以下罚款 - 情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照<

行政处罚的适用情形（第56条列举）： - 提供的商品或服务不符合保障人身、财产安全要求 - 在商品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好 - 生产国家明令淘汰的商品或销售失效、变质的商品 - 伪造商品的产地，伪造或冒用他人的厂名、厂址 - 销售应当检验、检疫而未检验、检疫的商品 - 对商品或服务作虚假或引人误解的宣传 - 拒绝或拖延对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或赔偿损失的要求 - 侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由 - 危害消费者个人信息安全<

## 4.8 刑事责任

经营者侵害消费者权益，构成犯罪的，依法追究刑事责任： -  
生产、销售伪劣产品罪（刑法第140条） - 生产、销售不符合安全标准的食品罪（刑法第143条） -  
生产、销售有毒、有害食品罪（刑法第144条） -  
生产、销售不符合标准的医用器材罪（刑法第145条） - 虚假广告罪（刑法第222条） -  
非法获取公民个人信息罪（刑法第253条之一） <

# 第五章 典型诉讼案例深度分析

## 5.1 消费维权诉讼案件概况

近年来，中国消费维权诉讼呈现以下趋势：<

- 1 案件量持续增长：随着消费者维权意识提升和线上诉讼便利化，消费维权案件数量逐年递增
- 2 新业态纠纷占比提升：直播带货、预付式消费、网络游戏等新型消费纠纷增长迅速
- 3 惩罚性赔偿案件增多：消费者主张三倍或十倍惩罚性赔偿的案件比例上升
- 4 公益诉讼力度加大：2025年全国检察机关办理涉消费者权益公益诉讼2.67万余件（数据来源：最高人民检察院工作报告）
- 5 群体性维权增多：预付式消费"卷款跑路"引发群体性诉讼增多

## 5.2 惩罚性赔偿典型案例

### 案例一：虚假宣传退一赔三案（假设性案例）

案情： 某公司在网络平台销售"纯天然有机蜂蜜"，宣称"100%纯天然、无任何添加剂"。经检测，该产品含有多种人工添加剂。消费者购买后起诉，要求退回货款并三倍赔偿。<

裁判要点： - 经营者"100%纯天然、无任何添加剂"的宣传与实际成分不符，构成虚假宣传 -  
- 虚假宣传行为足以使消费者产生错误认识并作出购买决定，构成欺诈 -  
判令经营者退还货款，并支付货款三倍的惩罚性赔偿（不足500元按500元计）<

裁判要旨： 经营者对商品成分、性能等关键信息作虚假宣传，足以影响消费者购买决定的，构成《消法》第55条规定的欺诈行为，消费者有权主张增加赔偿（价款三倍，不足500元按500元计）。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

### 案例二：无资质医美惩罚性赔偿案（假设性案例）

案情： 某医疗美容机构在未取得《医疗机构执业许可证》的情况下，为消费者实施面部填充手术。术后消费者面部出现严重感染和畸形。消费者起诉要求退还手术费并三倍赔偿。<

裁判要点： - 医疗美容机构未取得相应资质即开展医疗美容服务，违反《医疗美容服务管理办法》 -  
- 消费者在接受服务时不知机构缺乏资质，构成被欺诈 -  
判令退还手术费用，并支付服务费用三倍的惩罚性赔偿<

典型意义： 无资质医美构成欺诈，消费者可主张增加赔偿（费用三倍，不足500元按500元计）。该案明确了医疗美容服务中的消费者身份认定和惩罚性赔偿适用规则。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

## 5.3 知假买假与职业打假典型案例

### 案例三：知假买假案（假设性案例）

案情： 原告在被告经营的店铺购买了大量不符合食品安全标准的食品（超过个人日常消费量数倍），随后起诉要求十倍赔偿。<

裁判要点： - 依据2024年最高法《关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释》（2024年8月22日施行），惩罚性赔偿应以"合理生活消费需要"为限 -  
- 法院考察了原告的历史诉讼数量、购买数量是否超出个人日常所需、购买动机等因素 -  
- 对超出合理生活消费需要的部分，不予支持惩罚性赔偿 -  
仅在合理生活消费需要范围内支持十倍赔偿<

裁判要旨：“知假买假”不当然丧失消费者身份，但惩罚性赔偿的范围应限于“合理生活消费需要”。法院通过考察购买数量、频率、用途等因素综合判断合理消费范围，体现“过罚相当”原则。<

案例来源说明： 本案例为基于2024年司法解释规则的假设性案例，旨在说明裁判规则。实务中类似案例众多，但具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

#### 案例四：职业打假限制案（假设性案例）

案情： 原告系职业打假人，在多地多次大量购买标签瑕疵食品后起诉十倍赔偿。法院查明原告在短期内发起了数十起类似诉讼。<

裁判要点： - 原告的购买行为明显超出正常生活消费需要，具有营利目的 - 超出合理生活消费需要的部分不予支持惩罚性赔偿 - 对标签瑕疵不影响食品安全且不会造成消费者误导的，适用《食品安全法》第148条但书条款，不支持十倍赔偿<

典型意义： 该案体现了法院对职业打假行为的规制态度——不否认消费者身份，但将赔偿基数限定在合理生活消费需要范围内，防止惩罚性赔偿制度被滥用。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

### 5.4 医疗美容消费典型案例

#### 案例五：医美机构虚假宣传案（假设性案例）

案情： 某医美机构在广告中宣称使用“进口玻尿酸”，实际使用国产产品。消费者术后发现并起诉。<

裁判要点： - 医美机构以国产产品冒充进口产品，构成欺诈 - 医疗美容服务属于《消法》调整范围（消费者为生活消费需要接受医美服务） - 判令退还服务费用并三倍赔偿<

典型意义： 明确了医疗美容服务适用《消法》，医美机构虚假宣传适用惩罚性赔偿（增加赔偿金额为服务费用的三倍，不足500元按500元计）。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

### 5.5 网络消费典型案例

#### 案例六：平台自动续费案（假设性案例）

案情： 消费者在某APP订阅会员服务，选择了按月自动续费。数月后消费者发现持续被扣费但表示不知晓自动续费安排。消费者起诉要求退还扣费款项。<

裁判要点： - 依据《实施条例》第10条第2款，经营者采取自动续费方式提供服务的，应以显著方式提前提醒消费者 -

平台未以显著方式提醒消费者自动续费事宜，侵害了消费者的知情权和自主选择权 -

判令平台退还消费者在未获充分告知期间被扣除的费用<

典型意义： 该案是《实施条例》施行后自动续费规制的典型适用，明确了"显著方式提醒"是经营者法定义务，未尽此义务的，消费者有权要求退还扣费款项。<

案例来源说明： 本案例为基于《实施条例》规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

### 案例七：在线预订"不可取消"条款案（假设性案例）

案情： 消费者通过某在线旅行平台预订酒店，预订页面显示"不可取消"。后消费者因行程变更要求取消，平台和酒店以"不可取消"条款拒绝退款。消费者起诉。<

裁判要点： - "不可取消"条款属于格式条款，应考察经营者是否以显著方式提醒消费者注意 - 即使消费者点击了"同意"按钮，如该条款排除消费者主要权利、加重消费者责任，可能被认定无效 - 法院需考量消费者取消预订是否给经营者造成实际损失，如经营者可将房间重新售出，则"不可取消"条款导致经营者不当得利 - 判令经营者扣除合理实际损失后退还余款<

典型意义： 在线预订"不可取消"条款并非当然有效，法院需审查格式条款的效力，并考量实际损失，避免经营者获得不当利益。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

## 5.6 预付式消费典型案例

### 案例八：预付卡"卷款跑路"案（假设性案例）

案情： 某美容院收取大量消费者预付款后突然关门停业，经营者失联。消费者起诉要求退还预付款余额。经营者此前在合同中约定"预付卡过期作废，概不退费"。<

裁判要点： - 依据2025年最高法《预付式消费司法解释》： - 经营者无法正常提供服务，消费者有权解除合同并要求退还预付款 - "概不退费""过期作废"等格式条款排除消费者主要权利，认定无效 - 经营者收预付款后跑路的行为可能构成欺诈，消费者可主张惩罚性赔偿 - 判令经营者退还预付款余额，并支付预付款利息<

典型意义： 该案是预付式消费“卷款跑路”的典型裁判，明确了不合理格式条款无效，保障了消费者的退款请求权。<

案例来源说明： 本案例为基于2025年司法解释规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

#### 案例九：预付卡商家易主案（假设性案例）

案情： 消费者在某教育培训机构预付了两年学费。后该机构个体工商户经营者将店铺转让给他人，新经营者拒绝继续提供服务，要求消费者重新付费。消费者起诉原经营者要求退款。<

裁判要点： - 依据2025年最高法《预付式消费司法解释》：经营者未经消费者同意擅自转让合同义务的，转让无效 - 原经营者仍应承担合同义务，消费者有权解除合同并要求原经营者退款 - 判令原经营者退还预付款余额<

典型意义：

明确了预付式消费中经营者变更不影响消费者权利，消费者有权向原经营者主张权利。<

案例来源说明： 本案例为基于2025年司法解释规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

## 5.7 食品安全典型案例

#### 案例十：食品添加有毒有害成分十倍赔偿案（假设性案例）

案情： 某食品生产者在减肥食品中非法添加西布曲明（国家明令禁止在食品中添加的成分）。消费者食用后出现不良反应，起诉要求十倍赔偿。<

裁判要点： - 在食品中添加有毒有害成分，属于生产不符合食品安全标准的食品 - 依据《食品安全法》第148条，消费者可主张价款十倍或损失三倍赔偿（以较高者为准） - 不足1000元的按1000元计 - 经营者明知食品中含有非法添加成分仍销售的，同时构成欺诈，消费者可选择适用《消法》第55条或《食品安全法》第148条 - 判令经营者退还货款并支付十倍赔偿<

典型意义： 食品安全领域十倍赔偿不以实际损害为前提，只要食品不符合安全标准即可适用。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

#### 案例十一：虚假宣传诱骗老年人退一赔三案

#### 案例十一：虚假宣传诱骗老年人退一赔三案（假设性案例）

案情： 某公司通过免费健康讲座吸引老年人参加，宣称其"保健品"具有治疗各种疾病的功效。多名老年人高价购买后发现该产品仅为普通食品，无任何治疗功效。老年人起诉要求退一赔三。<

裁判要点： - 经营者将普通食品宣传为具有治疗功效的保健品，构成虚假宣传 -  
虚假宣传足以使老年人产生错误认识并作出购买决定，构成欺诈 -  
老年人是消费者权益保护法的特殊保护对象 - 判令经营者退还货款并支付三倍惩罚性赔偿<

典型意义： 针对老年人的虚假宣传是消费维权的重点领域，法院严格适用惩罚性赔偿规则保护老年消费者权益。<

案例来源说明： 本案例为基于常见裁判规则的假设性案例，旨在说明法律适用。实务中类似案例众多，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

## 5.8 大数据杀熟典型案例

### 案例十二：在线旅游平台杀熟案（假设性案例）

案情： 消费者发现某在线旅行平台对同一酒店同一房型的同一日期，向不同用户显示不同价格。老用户看到的价格比新用户高出约20%。消费者起诉。<

裁判要点： - 依据《实施条例》第9条第2款，经营者不得在消费者不知情的情况下对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格 - 平台基于用户画像对老用户收取更高价格，构成大数据杀熟 -  
该行为侵害了消费者的知情权和公平交易权 - 判令平台退还差价并赔偿<

典型意义： 该案是《实施条例》禁止大数据杀熟的典型适用，明确了差异化定价在消费者不知情情况下的违法性。<

案例来源说明： 本案例为基于《实施条例》规则的假设性案例，旨在说明法律适用。大数据杀熟案件在司法实践中较为罕见，具体案号、法院信息需根据实际检索确定。<

## 第六章 诉讼策略与举证要点

### 6.1 原告起诉策略

#### 6.1.1 诉讼请求的确定

消费者维权诉讼中，原告可主张的诉讼请求包括：<

| 诉讼请求      | 法律依据              | 适用条件            |
|-----------|-------------------|-----------------|
| 退还货款/服务费  | 《消法》第24条、第53条     | 商品不符合质量要求/经营者违约 |
| 实际损失赔偿    | 《民法典》侵权责任编        | 经营者侵权致害         |
| 三倍惩罚性赔偿   | 《消法》第55条第1款       | 经营者欺诈           |
| 二倍以下惩罚性赔偿 | 《消法》第55条第2款       | 明知缺陷致严重损害       |
| 十倍赔偿      | 《食品安全法》第148条      | 食品不符合安全标准       |
| 精神损害赔偿    | 《民法典》第1183条       | 侵害人身权益造成严重精神损害  |
| 合理开支      | 《消法》未明确规定，参照《民法典》 | 维权支出的合理费用       |

### 6.1.2 诉讼路径选择

路径一：违约之诉 - 适用场景：商品质量瑕疵、服务不符合约定、预付式消费退款 -

优势：无需证明经营者过错，举证责任较轻 -

劣势：不能主张惩罚性赔偿（因惩罚性赔偿属于侵权责任）和精神损害赔偿<

注意：根据《民法典》第186条，消费者选择违约之诉的，不能同时主张侵权性质的惩罚性赔偿。如消费者希望主张惩罚性赔偿，应选择侵权之诉。<

路径二：侵权之诉 - 适用场景：产品缺陷致害、虚假宣传欺诈、食品安全问题 -

优势：可主张惩罚性赔偿和精神损害赔偿 - 劣势：需证明经营者过错和因果关系<

路径三：侵权与违约竞合之诉 -

适用场景：经营者的行为同时构成违约和侵权（如销售缺陷商品致害） -

策略：选择侵权之诉以主张惩罚性赔偿<

### 6.1.3 管辖法院的选择

- 级别管辖：基层法院管辖一般消费维权案件；中级法院管辖重大涉外案件或诉讼标的额较大的案件
- 地域管辖：因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或合同履行地人民法院管辖；因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖
- 网络消费纠纷：网络购物合同纠纷可由买受人住所地（收货地）法院管辖（最高法司法解释）

## 6.2 举证责任分配与要点

### 6.2.1 一般举证规则



消费者维权诉讼适用"谁主张，谁举证"的一般原则，但在特定情形下适用举证责任倒置。<

### 6.2.2 消费者的举证要点

- (1) 消费关系成立 - 证据：购物发票、收据、电子订单、支付凭证、聊天记录等 -  
要点：证明原告是消费者，被告是经营者，双方存在消费关系<
- (2) 经营者违约或侵权行为 - 违约证据：商品质量检测报告、不符合约定的证据 -  
侵权证据：医疗诊断证明、损害后果鉴定报告等 -  
欺诈证据：虚假宣传截图、对比检测报告、实际商品与宣传不符的证据<
- (3) 损害后果 - 人身损害：医疗费票据、误工证明、护理费票据、伤残鉴定报告等 -  
财产损害：维修费发票、重新购买发票、财产损失评估报告等<
- (4) 因果关系 - 证明损害后果由经营者的行为或商品缺陷直接导致 -  
在产品责任案件中，因果关系通常通过鉴定确认<

### 6.2.3 经营者的举证要点（抗辩）

- (1) 不构成欺诈 - 证明已如实披露商品信息 - 证明宣传内容有合理依据 -  
证明消费者在购买前已知悉商品真实情况<
- (2) 产品不存在缺陷 - 提供产品质量检验合格证明 - 证明产品符合国家标准或行业标准 -  
证明损害由消费者使用不当导致<
- (3) 知假买假抗辩 - 提供原告历史诉讼记录，证明原告为职业打假人 -  
证明购买数量超出合理生活消费需要 - 证明原告购买时已知悉商品问题<
- (4) 减轻或免除责任 - 证明消费者存在过错（如未按说明书使用） - 证明损害由第三人造成 -  
证明诉讼时效已过<

### 6.2.4 举证责任倒置

在以下情形中，部分举证责任转移给经营者： - 产品责任：经营者主张免责事由的（如产品未投入流通、投入流通时缺陷不存在等），由经营者承担举证责任（《民法典》第1203条） - 个人信息保护：经营者主张其未侵犯消费者个人信息权益的，由经营者承担举证责任（过错推定，《个人信息保护法》第69条） - 格式条款：经营者主张已尽到显著提示义务的，由经营者承担举证责任<

注意：产品责任中，消费者仍需对"产品存在缺陷""损害事实""因果关系"承担初步举证责任，并非完全举证责任倒置。经营者仅对法定免责事由承担举证责任。<

## 6.3 被告抗辩策略

### 6.3.1 常见抗辩理由

- 1 不构成消费者：主张原告不是为生活消费需要购买，不适用《消法》（但需注意，2013年修订后，“消费者”的认定趋于宽松，不以主观目的为唯一标准）
- 2 不构成欺诈：主张宣传内容有一定依据，或消费者不会产生误解
- 3 产品符合标准：主张产品符合国家标准，不存在缺陷
- 4 消费者过错：主张损害由消费者使用不当导致
- 5 知假买假：主张原告为职业打假人，超出合理消费需要
- 6 诉讼时效：主张超过诉讼时效
- 7 第三方责任：主张损害由第三方原因导致

### 6.3.2 格式条款效力抗辩

经营者主张格式条款有效的，应证明：- 已以显著方式提醒消费者注意 - 已按消费者要求进行了说明  
- 条款内容不排除消费者主要权利、不减轻经营者主要责任<

## 6.4 管辖与诉讼时效

### 6.4.1 管辖

- 合同纠纷：被告住所地或合同履行地法院；网络购物合同可由收货地法院管辖
- 侵权纠纷：侵权行为地或被告住所地法院
- 协议管辖：经营者以格式条款约定管辖法院的，如该约定排除消费者主要权利，可能被认定无效

### 6.4.2 诉讼时效

- 一般诉讼时效：3年（《民法典》第188条），自权利人知道或应当知道权利受损害及义务人之日起计算
- 产品责任诉讼时效：3年（《民法典》第188条统一规定）。注意：《产品质量法》第45条原规定2年诉讼时效，但《民法典》施行后，普通诉讼时效已统一为3年。实践中适用3年诉讼时效，但最长保护期限10年（《产品质量法》第45条第2款）仍被援引
- 诉讼时效中断：消费者向经营者主张权利、向有关部门投诉等行为可导致诉讼时效中断

特别提示：根据《民法典》第188条，普通诉讼时效为3年。虽然《产品质量法》第45条规定2年诉讼时效，但该法为旧法，且《民法典》为新法、一般法，根据"新法优于旧法"原则，产品责任纠纷应适用3年诉讼时效。但《产品质量法》第45条规定的最长保护期限10年（自产品交付最初消费者起算）仍被援引。<

## 6.5 消费公益诉讼

### 6.5.1 制度概述

《消法》第47条确立了消费民事公益诉讼制度：对侵害众多消费者合法权益的行为，中国消费者协会及省级消协可向人民法院提起诉讼。<

### 6.5.2 适用范围

### 6.5.3 诉讼类型

- 民事公益诉讼：消协代表受害消费者提起民事诉讼，请求停止侵害、赔偿损失等
- 行政公益诉讼：检察机关针对监管部门不作为提起的行政公益诉讼
- 支持起诉：检察机关支持消费者或消协提起诉讼

### 6.5.4 实践动态

## 第七章 损害赔偿的计算方式与司法实践

### 7.1 赔偿计算体系总览

消费者维权诉讼中的赔偿体系如下：<

赔偿总额 = 实际损失赔偿 + 惩罚性赔偿 + 精神损害赔偿 + 合理开支

各部分之间的关系： - 实际损失赔偿是基础，补偿消费者因经营者违约或侵权遭受的实际损失 -  
惩罚性赔偿是叠加，在符合法定条件时额外增加的赔偿 -  
精神损害赔偿适用于侵害人身权益造成严重精神损害的情形 -  
合理开支包括律师费、鉴定费、交通费等维权支出<

## 7.2 实际损失的计算

### 7.2.1 财产损失

### 7.2.2 人身损害

依据《民法典》第1179条： - 医疗费：以实际发生的医疗费用为准 -  
护理费：按护理人员收入和护理期限计算 - 误工费：按误工时间和收入状况计算 -  
残疾赔偿金：按伤残等级和受诉法院所在地上年度城镇居民人均可支配收入计算 -  
死亡赔偿金：按受诉法院所在地上年度城镇居民人均可支配收入计算20年 -  
丧葬费：按受诉法院所在地上年度职工月平均工资标准计算6个月 -  
被扶养人生活费：按扶养人丧失劳动能力程度和受诉法院所在地上年度城镇居民人均消费支出计算<

## 7.3 惩罚性赔偿（三倍）

计算公式：<

惩罚性赔偿 = 商品价款（或服务费用）× 3  
（不足500元的按500元计）

计算要点： - 基数为消费者实际支付的价款或费用，而非商品标价 -  
如消费者已退货退款，价款仍作为惩罚性赔偿的计算基数 -  
多次购买的，以每次购买的价款分别计算 -  
"合理生活消费需要"范围内的价款作为基数（2024年最高法司法解释）<

## 7.4 食品安全十倍赔偿

计算公式：<

赔偿金额 = max（价款×10, 损失×3）  
（不足1000元的按1000元计）

计算要点： - 消费者可选择价款十倍或损失三倍中较高者 - 价款以消费者实际支付为准 -  
损失包括因食用不符合安全标准食品导致的医疗费、误工费等 -  
标签、说明书微小瑕疵且不影响食品安全、不会误导消费者的，不适用十倍赔偿<

## 7.5 严重损害的二倍以下惩罚性赔偿

计算公式：<

惩罚性赔偿 = 实际损失 × 法院酌定倍数 (≤2倍)

适用条件： - 经营者明知商品或服务存在缺陷 - 仍然向消费者提供 - 造成消费者或其他受害人死亡或健康严重损害<

法院酌定因素： - 经营者的主观恶性程度 - 缺陷的严重程度 - 损害后果的严重程度 - 经营者的经济能力 - 是否已受到行政处罚<

## 7.6 精神损害赔偿

适用条件： - 经营者侵害消费者人身权益（生命权、健康权、身体权、名誉权、隐私权等） - 造成严重精神损害<

计算标准： - 法律未规定具体标准，由法院酌情确定 -  
参考因素：侵权情节、损害后果、当地经济水平、经营者过错程度等 -  
一般在数千元至数万元之间，严重人身损害可达数十万元<

## 7.7 合理开支的主张

消费者可主张的合理开支包括： - 律师费：按实际发生金额主张（部分地区有律师费指导标准） -  
鉴定费：以鉴定机构出具的发票为准 - 交通费：因维权产生的合理交通支出 -  
误工费：因维权导致的误工损失<

实务要点： - 合理开支主张需提供相应的票据凭证 - 法院会审查开支的合理性和必要性 -  
在消费公益诉讼中，消协的合理开支可由经营者承担<

# 第八章 新兴领域消费者权益保护前沿问题

## 8.1 大数据杀熟与算法歧视

### 8.1.1 规制现状

### 8.1.2 诉讼难点

- 取证困难：消费者难以获取平台定价算法的内部数据

- 证明标准不明确：何为"同等交易条件"、何为"不同价格"需要明确
- 因果关系证明：消费者需证明价格差异是基于个人特征的差异化定价，而非其他合理因素

### 8.1.3 发展趋势

### 8.1.4 消费者维权建议

- 1 证据固定：截图保存不同账号、不同设备的价格差异
- 2 多渠道投诉：向平台客服、市场监管部门、消协同时投诉
- 3 集体诉讼：联合其他受害消费者，降低维权成本
- 4 媒体曝光：通过社交媒体曝光，形成舆论压力
- 5 选择诉讼：必要时提起诉讼，要求退还差价并赔偿损失

## 8.2 自动续费与格式条款

### 8.2.1 规制框架

### 8.2.2 典型争议

### 8.2.3 消费者维权建议

- 1 定期检查：定期查看支付宝、微信、银行卡的自动扣款记录
- 2 及时取消：发现不需要的自动续费，立即取消
- 3 保留证据：保存自动续费的扣款记录、短信通知等
- 4 主张退款：对未显著提醒的自动续费，主张退还全部扣费
- 5 投诉举报：向市场监管部门、消协投诉，要求查处违法行为

## 8.3 直播带货责任认定

### 8.3.1 责任主体认定

直播带货中的责任主体认定较为复杂，需区分不同角色：<

| 角色           | 责任认定                                         |
|--------------|----------------------------------------------|
| 品牌方（委托主播带货）  | 经营者责任，承担产品质量、售后等义务                           |
| 直播间运营者（自营带货） | 经营者责任，直接承担消费者权益保护义务                          |
| 直播营销人员（主播）   | 如为品牌方委托带货，属广告代言人，不直接对商品质量负责；如为自己店铺带货，兼具经营者身份 |
| 直播营销平台       | 平台责任，建立消费者权益保护制度和争议解决机制                      |

### 8.3.2 典型争议

### 8.3.3 消费者维权建议

- 1 选择正规平台：选择有资质、信誉好的直播平台和主播
- 2 保存直播回放：保存直播回放、聊天记录、商品页面截图
- 3 索要凭证：要求主播或平台提供发票、收据等购物凭证
- 4 及时维权：发现问题及时与主播、平台沟通，必要时向市场监管部门投诉
- 5 主张赔偿：对虚假宣传、欺诈行为，主张退一赔三或十倍赔偿

## 8.4 预付式消费"卷款跑路"

### 8.4.1 规制框架

### 8.4.2 治理措施

### 8.4.3 诉讼难点

### 8.4.4 消费者维权建议

- 1 谨慎选择：选择信誉好、经营时间长的商家
- 2 小额充值：避免大额充值，降低风险
- 3 索要凭证：索要并保存合同、收据、转账记录等
- 4 及时维权：发现商家经营异常，及时要求退款或向有关部门投诉

- 5 集体诉讼：联合其他消费者，通过集体诉讼降低维权成本

## 8.5 老年人消费欺诈

### 8.5.1 规制重点

### 8.5.2 司法保护措施

### 8.5.3 消费者维权建议

- 1 提高警惕：对"免费""特效""根治"等宣传保持警惕
- 2 咨询家人：大额消费前咨询家人或专业人士
- 3 保存证据：保存宣传资料、聊天记录、付款凭证等
- 4 及时报警：发现被骗，及时报警并保留证据
- 5 主张赔偿：通过民事诉讼主张退一赔三，维护自身权益

## 8.6 人工智能与消费者保护

### 8.6.1 新兴问题

### 8.6.2 规制展望

### 8.6.3 消费者维权建议

- 1 了解产品：购买智能产品前，了解产品的功能、数据收集范围
- 2 阅读协议：仔细阅读用户协议和隐私政策
- 3 保留证据：保存AI客服的聊天记录、产品宣传页面等
- 4 主张权利：对AI虚假宣传、数据泄露等行为，主张赔偿
- 5 关注政策：关注AI相关法律法规的制定和修订

## 8.7 跨境消费维权



8.7.1 主要问题

8.7.2 解决路径

8.7.3 消费者维权建议

- 1 选择正规平台：选择有资质的跨境电商平台
- 2 了解规则：了解平台的退换货规则、争议解决机制
- 3 保存证据：保存订单信息、聊天记录、商品页面截图
- 4 及时维权：发现问题及时与平台沟通，必要时向国内市场监管部门投诉
- 5 寻求援助：必要时寻求消费者协会或法律援助机构的帮助

附录

附录A 权威参考文献

法律法规

司法解释

部门规章及规范性文件

典型案例

附录B 核心法律条文索引

| 条文   | 内容    | 主题    |
|------|-------|-------|
| 第7条  | 安全保障权 | 消费者权利 |
| 第8条  | 知情权   | 消费者权利 |
| 第9条  | 自主选择权 | 消费者权利 |
| 第10条 | 公平交易权 | 消费者权利 |

| 条文            | 内容           | 主题    |
|---------------|--------------|-------|
| 第11条          | 求偿权          | 消费者权利 |
| 第14条          | 受尊重权+个人信息保护权 | 消费者权利 |
| 第18条          | 安全保障义务       | 经营者义务 |
| 第20条          | 真实信息披露义务     | 经营者义务 |
| 第25条          | 七日无理由退货      | 经营者义务 |
| 第26条          | 格式条款规制       | 经营者义务 |
| 第29条          | 个人信息保护义务     | 经营者义务 |
| 第44条          | 网络平台责任       | 法律责任  |
| 第47条          | 消费公益诉讼       | 争议解决  |
| 第53条          | 预付式消费        | 法律责任  |
| 第55条          | 惩罚性赔偿        | 法律责任  |
| 第56条          | 行政处罚         | 法律责任  |
| 《食品安全法》第148条  | 十倍赔偿         | 法律责任  |
| 《实施条例》第9条     | 禁止大数据杀熟      | 经营者义务 |
| 《实施条例》第10条    | 自动续费提醒       | 经营者义务 |
| 《实施条例》第14条    | 直播带货责任       | 经营者义务 |
| 《实施条例》第21—22条 | 预付式消费        | 经营者义务 |

报告说明：<

本报告基于截至2026年6月的法律法规、司法解释及公开案例资料撰写，旨在为法律实务工作者提供消费者权益保护法诉讼的系统性研究参考。报告中涉及的案例分析基于公开信息整理，具体案件详情以法院裁判文书为准。<

报告中的法律分析意见仅供参考，不构成法律建议。具体案件的处理应结合案件事实和适用法律进行独立判断。<

报告完成日期：2026年6月20日